# आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions)

UPPCS Prelims के लिए ये notes हिंदी + English में हैं। इनमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन/राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के अनुच्छेद, शर्तें, संसद की मंजूरी, प्रभाव तथा महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य शामिल हैं।

## 1. आपातकालीन प्रावधान क्या हैं? (What are Emergency Provisions?)

हिंदी: आपातकालीन प्रावधान संविधान के वे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या वित्तीय संकट जैसी असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

English: Emergency provisions are constitutional mechanisms that allow the Union to exercise special powers during extraordinary situations such as war, external aggression, armed rebellion, failure of constitutional machinery in a state, or a financial crisis.

- आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII (Part XVIII) में हैं।
- ये मुख्यतः अनुच्छेद 352 से 360 (Articles 352–360) तक दिए गए हैं।
- भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल हैं:
    1. राष्ट्रीय आपातकाल — National Emergency
    2. राज्य आपातकाल/राष्ट्रपति शासन — State Emergency/President's Rule
    3. वित्तीय आपातकाल — Financial Emergency

## 2. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) — अनुच्छेद 352

### A. राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के आधार (Grounds)

राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो:

1. युद्ध (War)
2. बाहरी आक्रमण (External Aggression)
3. सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion)

Important: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने "आंतरिक अशांति" (Internal Disturbance) के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" (Armed Rebellion) शब्द रखा।



Legislative.gov.in

+1

## **B.** घोषणा और संसदीय मंजूरी **(Proclamation and Parliamentary Approval)**

| विषय **(Topic)** | प्रावधान **(Provision)** |
|---|---|
| घोषणा कौन करता है? | राष्ट्रपति (President) |
| लिखित सलाह | केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय लिखित रूप में आवश्यक है। / Written decision of the Union Cabinet is required. |
| संसद की मंजूरी | एक महीने के भीतर दोनों सदनों से मंजूरी। / Approval by both Houses within one month. |
| आवश्यक बहुमत | विशेष बहुमत (Special Majority): कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का कम-से-कम 2/3। |
| अवधि | मंजूरी के बाद प्रत्येक छह महीने में आगे जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक। / Renewal every six months. |
| समाप्ति | राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। लोकसभा अस्वीकृति प्रस्ताव पारित करे तो इसे वापस लेना आवश्यक है। / Revocation by the President; mandatory revocation after Lok Sabha disapproval. |

यदि लोकसभा के कम-से-कम 1/10 सदस्य लिखित सूचना दें, तो आपातकाल की अस्वीकृति पर विचार करने के लिए विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान है।



Legislative.gov.in
+1

## **C.** राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव **(Effects of National Emergency)**

- केंद्र–राज्य संबंध (Centre–State Relations): संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।
- लोकसभा का कार्यकाल (Lok Sabha Tenure): संसद कानून द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम एक वर्ष बढ़ा सकती है; आपातकाल समाप्त होने के छह महीने से आगे यह विस्तार नहीं रह सकता।
- मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): अनुच्छेद 358 और 359 के विशेष नियम लागू हो सकते हैं; सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते।
- राजस्व वितरण (Revenue Distribution): अनुच्छेद 354 के तहत राष्ट्रपति कुछ राजस्व-वितरण प्रावधानों के संचालन में अस्थायी बदलाव कर सकते हैं।



Legislative.gov.in
+1

### **D.** भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा**? (National Emergencies in India)**

| वर्ष **(Year)** | कारण **(Reason)** |
|---|---|
| 1962 | चीन के साथ युद्ध (China War) |
| 1971 | पाकिस्तान के साथ युद्ध (War with Pakistan) |
| 1975 | तत्कालीन संवैधानिक आधार “आंतरिक अशांति” (Internal Disturbance) |

UPPCS fact: भारत में राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार घोषित हुआ है—1962, 1971 और 1975। 1975 का आपातकाल 1977 में समाप्त हुआ।



Legislative.gov.in
+1

## **3.** राज्य आपातकाल **/** राष्ट्रपति शासन **(State Emergency / President’s Rule) —** अनुच्छेद **356**

### **A.** कब लगाया जाता है**? (When can it be imposed?)**

हिंदी: जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं। यह राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर हो सकता है।

English: President's Rule may be imposed when the government of a state cannot be carried on in accordance with the Constitution. The President may act on the Governor's report or otherwise.



Up Governor
+1

## **B.** संसदीय मंजूरी और अवधि **(Approval and Duration)**

| विषय **(Topic)** | प्रावधान **(Provision)** |
|---|---|
| संसदीय मंजूरी | दो महीने के भीतर दोनों सदनों की मंजूरी। / Approval by both Houses within two months. |
| मंजूरी के बाद अवधि | छह महीने तक (Six months at a time). |
| अधिकतम अवधि | सामान्यतः अधिकतम तीन वर्ष (Maximum three years), लेकिन दूसरे वर्ष से आगे जारी रखने के लिए संवैधानिक शर्तें लागू होती हैं। |
| एक वर्ष से आगे | राष्ट्रीय आपातकाल का लागू होना (पूरे भारत या संबंधित राज्य में) और निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने में कठिनाई प्रमाणित करना—दोनों शर्तें आवश्यक हैं। |

यदि लोकसभा भंग हो, तो संविधान में निर्धारित विशेष समय-सीमा के अनुसार नई लोकसभा की मंजूरी भी आवश्यक होती है।



Legislative.gov.in
+1

### C. राष्ट्रपति शासन के प्रभाव (Effects of President's Rule)

- राज्य मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है और राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति अपने अधीन ले सकते हैं।
- राज्य विधानसभा को निलंबित रखा जा सकता है या भंग किया जा सकता है।
- संसद राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।
- उच्च न्यायालय की शक्तियाँ राष्ट्रपति अपने अधीन नहीं ले सकते।



Legislative.gov.in
+1

### D. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय (Landmark Case)

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 (S. R. Bommai v. Union of India)

- अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है।
- बहुमत का परीक्षण सामान्यतः विधानसभा के पटल पर किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रपति शासन की घोषणा असीमित या न्यायिक समीक्षा से परे शक्ति नहीं है।



Indian Kanoon
+1

UPPCS fact: अनुच्छेद 355 केंद्र का कर्तव्य बताता है—राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना तथा यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार चले। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।

## 4. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) — अनुच्छेद 360

### A. आधार (Grounds)

हिंदी: यदि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) या साख (Credit) को खतरा हो, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।

English: The President may proclaim a Financial Emergency if the financial stability or credit of India, or any part of its territory, is threatened.



Legislative.gov.in

+1

### B. मंजूरी और अवधि (Approval and Duration)

| विषय (Topic) | प्रावधान (Provision) |
|---|---|
| संसदीय मंजूरी | घोषणा के दो महीने के भीतर दोनों सदनों की मंजूरी। / Approval by both Houses within two months. |
| अवधि | मंजूरी के बाद संविधान में कोई निश्चित अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। / No fixed maximum duration after approval. |
| समाप्ति | राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। / The President may revoke it. |
| भारत में स्थिति | अब तक कभी लागू नहीं किया गया है। / It has never been proclaimed in India. |

### C. वित्तीय आपातकाल के प्रभाव (Effects of Financial Emergency)

- केंद्र, राज्यों को वित्तीय अनुशासन से संबंधित निर्देश दे सकता है।
- राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश दिए जा सकते हैं।
- राष्ट्रपति, राज्यों के कुछ Money Bills या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने के निर्देश दे सकते हैं।
- केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाता है।



Legislative.gov.in
+1

UPPCS fact: अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारत में इसे आज तक लागू नहीं किया गया है।

## 5. आपातकाल और मौलिक अधिकार (Emergency and Fundamental Rights)

यह UPPCS Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है।

अनुच्छेद **358** बनाम अनुच्छेद **359**

| आधार **(Basis)** | अनुच्छेद **358 (Article 358)** | अनुच्छेद **359 (Article 359)** |
|---|---|---|
| विषय (Subject) | अनुच्छेद 19 से संबंधित | कुछ मौलिक अधिकारों के न्यायालय से प्रवर्तन पर रोक |
| कब लागू? (When?) | केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल में | राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश से |
| क्या स्वतः लागू? (Automatic?) | निर्धारित परिस्थितियों में अनुच्छेद 19 पर विशेष प्रभाव स्वतः लागू होता है | राष्ट्रपति का अलग आदेश आवश्यक |
| अनुच्छेद 20 और 21 | इस विशेष नियम का विषय नहीं | इनके प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता |
| सीमा (Limit) | सभी प्रकार के आपातकाल पर लागू नहीं | केवल आदेश में निर्दिष्ट अधिकारों पर लागू |

याद रखें (Remember): अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 इससे सुरक्षित हैं।



Constitute
+1

## **6.** तीनों आपातकाल में अंतर **(Comparison of Three Emergencies)**

| विशेषता **(Feature)** | राष्ट्रीय **(National)** | राज्य / राष्ट्रपति शासन **(State)** | वित्तीय **(Financial)** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| अनुच्छेद (Article) | 352 | 356 | 360 |
| आधार (Ground) | युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह | राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता | वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा |
| घोषणा (Proclaimed by) | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति |
| मंजूरी की समय-सीमा | 1 महीना | 2 महीने | 2 महीने |
| मंजूरी का बहुमत | विशेष बहुमत | साधारण बहुमत | साधारण बहुमत |
| आगे जारी रखने की अवधि | प्रत्येक 6 महीने पर मंजूरी | प्रत्येक 6 महीने पर मंजूरी | कोई निश्चित अधिकतम अवधि नहीं |
| अधिकतम अवधि | जब तक आवश्यक मंजूरी मिलती रहे | सामान्यतः 3 वर्ष, संवैधानिक शर्तों के अधीन | संविधान में निश्चित अधिकतम अवधि नहीं |
| भारत में लागू हुआ? | हाँ, 3 बार | हाँ, विभिन्न राज्यों में | कभी नहीं |

संसदीय मंजूरी और अवधि के नियम संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों में निर्धारित हैं।



Legislative.gov.in
+2

# 7. UPPCS Prelims — Practice MCQs

## Mini Test

7 / 7 answered

1. राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित होता है?

अनुच्छेद 352
अनुच्छेद 356
अनुच्छेद 360
अनुच्छेद 365

Correct!

अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है।

2. 44वें संविधान संशोधन ने 'Internal Disturbance' के स्थान पर कौन-सा शब्द रखा?

Internal Security
Armed Rebellion
Civil War
External Aggression

Correct!

राष्ट्रीय आपातकाल के आधार के रूप में Armed Rebellion शब्द अपनाया गया।

3. राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है?

अनुच्छेद 355
अनुच्छेद 356
अनुच्छेद 358
अनुच्छेद 360

Correct!

अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है।

4. भारत में वित्तीय आपातकाल के संबंध में सही कथन कौन-सा है?

एक बार लगाया गया है
दो बार लगाया गया है
अब तक कभी घोषित नहीं हुआ
केवल राज्यों में घोषित हुआ

Correct!

अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है।

5. राष्ट्रीय आपातकाल की संसदीय मंजूरी कितने समय में आवश्यक है?

14 दिन
एक महीना
दो महीने
छह महीने

Correct!

राष्ट्रीय आपातकाल को एक महीने के भीतर दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी चाहिए।

6. अनुच्छेद 359 के अंतर्गत किन अनुच्छेदों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता?

14 और 19
19 और 22
20 और 21
25 और 26

Correct!

अनुच्छेद 20 और 21 को अनुच्छेद 359 के आदेश से सुरक्षित रखा गया है।

7. S. R. Bommai निर्णय किस विषय से संबंधित है?

वित्तीय आपातकाल
राष्ट्रपति शासन और न्यायिक समीक्षा
संविधान संशोधन
निर्वाचन आयोग की नियुक्ति

Correct!

1994 का निर्णय अनुच्छेद 356 के प्रयोग और उसकी न्यायिक समीक्षा से संबंधित है।

Reset testMore MCQs

**Score: 7 / 7**

# 8. Quick Revision — अंतिम दोहराव

- Article 352 — National Emergency / राष्ट्रीय आपातकाल।
- Article 356 — President's Rule / राष्ट्रपति शासन।
- Article 360 — Financial Emergency / वित्तीय आपातकाल।
- Article 355 — केंद्र का राज्यों की रक्षा और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने का कर्तव्य।
- Article 358 — युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 से संबंधित विशेष प्रावधान।
- Article 359 — कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा रोक; अनुच्छेद 20 और 21 सुरक्षित।
- 44th Amendment, 1978 — आपातकालीन प्रावधानों में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय।
- S. R. Bommai, 1994 — राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन।

आधिकारिक अध्ययन स्रोत: विधायी विभाग, भारत सरकार — Constitution of India.